BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH ĐẢM BẢO TÍNH KHÁCH QUAN

Mã hiệu: **XN.QL.20.02** Mã bản: 01.- **XN**

Ngày hiệu lực : 01/06/2025

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Nhân viên	Biên soạn	**Nguyễn Thị Ngân**	
TK HHTM	Kiểm soát chuyên môn	**Nguyễn Hoài Nam**	
TKHS		**Nguyễn Thị Hoa**	
TK VS		**Đào Quang Trung**	
TK GPB		**Đào Thị Nguyệt**	
TP QLCL	Quản lý và Ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Mã bản	Nơi lưu giữ	Mã bản	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01 02-04	Khoa Hoá sinh Khoa HHTM, VS,GPB

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
Trưởng khoa					
Trưởng phòng QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
3	1.Mục đích	Bổ sung thêm mục đích chống áp lực thương mại, tài chính ảnh hưởng tới KQXN
3	3. Trách nhiệm	Thêm Giải phẫu bệnh
6	5.1.1. Phòng ngừa xung đột lợi ích	Thêm Giải phẫu bệnh
7	5.3 quản lý rủi ro với tính khách quan	Bổ xung mục 5.3 quản lý rủi ro với tính khách quan

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm hướng dẫn các khoa trong khối xét nghiệm bệnh viện đa khoa Đức giang thực hiện đúng các quy trình tránh xảy ra xung đột quyền lợi (xung đột lợi ích) được hiểu như việc đảm bảo tính khách quan ở các khoa/ phòng xét nghiệm, nhằm *nâng cao hiệu quả hoạt động và chống tham nhũng tại các* khoa. Hướng dẫn nhân viên nhân nhận biết và tránh tham gia vào các hoạt động có thể đi ngược lại với trách nhiệm của họ đối với lợi ích của khoa, những hoạt động không thích hợp, có thể vi phạm quy định của khoa, vi phạm pháp luật và nhất là liên quan đến công quỹ nhà nước.

Quy trình này mô tả cách thức phòng xét nghiệm duy trì tính khách quan trong mọi hoạt động, đảm bảo rằng không có áp lực thương mại, tài chính hoặc các áp lực khác làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm và các quyết định liên quan

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này được áp dụng tại khoa Hoá sinh, khoa Huyết học truyền máu, khoa Vi sinh, Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang để tránh xung đột quyền lợi khi thực hiện công việc của phòng Xét nghiệm.

3. TRÁCH NHIỆM

Lãnh đạo khoa Hoá sinh, khoa Huyết học truyền máu, khoa Vi sinh, khoa Giải phẫu bệnh có trách nhiệm giám sát và phổ biến nhân viên thực hiện đúng quy trình.

Tất cả nhân viên khoa Hoá sinh, khoa Huyết học truyền máu, khoa Vi sinh, khoa Giải phẫu bệnh có trách nhiệm thực hiện.

Lãnh đạo phòng xét nghiệm phải cam kết và chịu trách nhiệm trong việc thiết lập, thực hiện và duy trì các chính sách và quy trình để đảm bảo tính khách quan của các hoạt động phòng xét nghiệm.

Các khoa phòng liên quan: Phòng Điều Dưỡng, Phòng Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm giám sát thực hiện đúng theo quy trình này.

4. ĐỊNH NGHĨA, CHỮ VIẾT TẮT

4.1. Định nghĩa:

Tính khách quan: là tính vô tư đối kết quả được thực hiện bởi phòng thí nghiệm y tế. CHÚ THÍCH 1: *Vô tư có thể được hiểu là nghĩa là không thiên lệch hoặc không có xung đột về lợi ích.*

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Xung đột quyền lợi (xung đột lợi ích): Trong một nghiên cứu vào năm 2005, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã đưa ra định nghĩa xung đột lợi ích như sau: "Một xung đột lợi ích bao gồm xung đột giữa công vụ và lợi ích cá nhân của công chức, trong đó lợi ích từ năng lực cá nhân của công chức có thể ảnh hưởng không đúng đến việc thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm chính thức của họ".

4.2. Chữ viết tắt :

XĐLI : Xung đột lợi ích

QLCL: Quản lý chất lượng.

5. NỘI DUNG THỰC HIỆN

5.1. Kiểm soát xung đột lợi ích:

5.1.1. Phòng ngừa xung đột lợi ích:

Thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích :

- Lãnh đạo khoa có trách nhiệm công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, công vụ của PXN và những quy định về quyền khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức, đảm bảo không chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật vừa đảm bảo tính thống nhất, nhất quán trong hệ thống pháp luật.

- Thông báo cho tất cả nhân viên về chính sách của khoa để tránh liên quan đến những hoạt động có thể nảy sinh những mâu thuẫn và làm giảm đi khả năng, năng lực làm việc của khoa.

- Lãnh đạo khoa hoặc người được phân công, người được ủy quyền hợp pháp có trách nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó.

- Nhân viên cần xem lại nội dung chính sách và nếu có thắc mắc thì tham khảo ý kiến Trưởng khoa để chắc chắn hiểu rõ và thực hiện theo quy định của khoa.

- Trách nhiệm của mỗi nhân viên PXN cần làm để tránh phát sinh những mâu thuẫn về quyền lợi:

+ Mỗi nhân viên phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ Không tận dụng hoặc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn, sử dụng thông tin liên quan đến dịch vụ dân sự để trục lợi;

+ Cung cấp công khai đầy đủ các vấn đề về hoạt động kinh doanh, dịch vụ của riêng cá nhân mình để tránh hiểu nhầm là có liên quan đến Khoa và Bệnh viện;

+ Không được phép sử dụng tài sản, dịch vụ của khoa cho quyền lợi cá nhân hay người khác khi không được phép;

+ Nhân viên nên tránh quà cáp và những đặc ân từ những người có quan hệ công việc với khoa, bệnh viện;

+ Nhân viên có các mối quan hệ thân thích với các đối tác không nên thay mặt cho bệnh viện thực hiện bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến lợi ích cá nhân ;

+ Được đào tạo và thực hiện đầy đủ các nội dung về các chính sách, quy trình quản lý và quy trình kỹ thuật được phân công.

+ Ký Bản cam kết về tránh xung đột quyền lợi BM 01. XN.QL.20

- Những việc nhân viên PXN không được làm để tránh phát sinh những mâu thuẫn về quyền lợi:

+ Sử dụng danh nghĩa cuả khoa trong các hoạt động mang tính thương mại bên ngoài (VD: Phát biểu, giới thiệu, quảng cáo sản phẩm cho công ty cung ứng hàng hóa về lĩnh vực xét nghiệm…);

+ Có liên quan đến các hoạt động kinh doanh, cung cấp hàng hóa dịch vụ (bao gồm hàng hóa, sinh phẩm, vật tư tiêu hao sử dụng trong việc xét nghiệm);

+ Làm sai lệch kết quả xét nghiệm, công bố thông tin liên quan đến bệnh nhân cho những người không liên quan;

+Sử dụng thời gian làm việc tại khoa cho những mục đích cá nhân không liên quan (làm việc khác hoặc làm việc cho đơn vị, tổ chức khác);

+ Chuyển gửi bệnh phẩm, bệnh nhân tới các phòng xét nghiệm khác trong khi các khoa có đủ khả năng thực hiện các dịch vụ xét nghiệm tại thời điểm chuyển gửi, trừ trường hợp cần đối chiếu kết quả và dưới sự chỉ đạo của Trưởng khoa hoặc cán bộ được ủy quyền.

- Đối với lãnh đạo Khoa Hoá sinh, Huyết học truyền máu, Vi sinh, Giải phẫu bệnh phải có những sắp xếp để đảm bảo:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ Không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào làm giảm sự tin cậy về năng lực, tính khách quan, việc đánh giá hoặc tính toàn vẹn trong các hoạt động của phòng xét nghiệm.

+ Lãnh đạo và nhân viên không chịu bất kỳ áp lực nào về thương mại, tài chính hoặc các áp lực và tác động khác có thể ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng công việc của họ

+ Khi có các xung đột tiềm ẩn về lợi ích cạnh tranh thì các xung đột này phải được công bố một cách rộng rãi và thích hợp;

+ Có các thủ tục thích hợp để đảm bảo rằng nhân viên xử lý các mẫu lấy từ người hoặc thi hài theo các yêu cầu pháp lý hiện hành;

+ Duy trì việc bảo mật thông tin.

5.1.2. Phát hiện xung đột lợi ích:

- Tất cả các nhân viên trong Khoa đều có trách nhiệm :

+ Nếu phát hiện những tình huống nghi ngờ có XĐLI thì cần tham khảo trực tiếp với Lãnh đạo khoa để được tư vấn và xác định đúng có phải là XĐLI hay không

+ Nếu xác định những tình huống XĐLI cần thông báo với lãnh đạo khoa để được tư vấn và xử lý kịp thời những XĐLI.

- Lãnh đạo khoa có trách nhiệm giám sát kiểm soát XĐLI trong hoạt động công vụ tại phòng xét nghiệm.

5.1.3. Xử lý xung đột lợi ích:

- Nếu cá nhân không tuân thủ các quy định hoặc cung cấp thông tin sai lệch một cách cố tình hay vô ý, tùy theo bản chất và tính nghiêm trọng, cá nhân đó có thể bị xử phạt theo quy định của Bệnh viện, khoa phòng và theo quy định của pháp luật.

- Khi phát hiện sự vi phạm cam kết tránh xung đột lợi ích, Lãnh đạo các khoa/phòng xét nghiệm phải tổ chức cuộc họp với nhân viên QLCL để đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự vi phạm, đề ra biện pháp giải quyết và giảm thiểu tác hại của sự vi phạm đó.

- Hình thức xử lý bao gồm: khiển trách trước toàn khoa, lập bảng tường trình, tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc mà lãnh khoa sẽ báo cáo lên cấp trên để xem xét các hình thức khác theo Quy chế bệnh viện, …

5.2. Cam kết về tránh xung đột quyền lợi:

- Tránh xung đột trong quan hệ giữa các nhân viên.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Tránh trục lợi cá nhân từ công việc của khoa phòng.
- Tránh xung đột khi làm thuê bên ngoài.
- Tránh xung đột liên quan đến quà tặng.
- Tránh xung đột khi có quan hệ thân thuộc hay khi có quyền lợi tài chính với cơ quan hợp tác kinh doanh với khoa, Bệnh viện.

5.3 Quản lý rủi ro đối với tính khách quan:

Các rủi ro đối với tính khách quan có thể phát sinh từ các hoạt động của phòng xét nghiệm, mối quan hệ hoặc từ nhân sự. Các ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn ở: áp lực tài chính, mối quan hệ cá nhân, quà tặng, lợi ích bên ngoài, hoặc các tình huống tạo ra nhận thức về sự thiên vị.

Sau khi nhận diện rủi ro, phòng xét nghiệm phải thực hiện các hành động thích hợp để loại bỏ hoặc giảm thiểu những rủi ro đó đến mức chấp nhận được. Các hành động này có thể bao gồm: rà soát quy trình, đào tạo nhân sự, thay đổi cơ cấu tổ chức, hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát khác.

Các rủi ro đã được nhận diện và các hành động xử lý phải được ghi lại và xem xét định kỳ trong các cuộc họp xem xét của lãnh đạo.

Quá trình nhận diện, phân tích và đánh giá các rủi ro đối với tính khách quan của các hoạt động xét nghiệm được thực hiện theo XN.QL.24 quy trình quản lý rủi ro.

6. LƯU TRỮ HỒ SƠ

6.1. Hồ sơ, biểu mẫu

Stt	Tên hồ sơ lưu	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
	Cam kết tránh xung đột quyền lợi/đảm bảo tính khách quan	BM 01. XN.QL.20	Hồ sơ nhân sự của nhân viên từng khoa	5 năm

6.2. Phụ lục

TT	Tên phụ lục	

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

7. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã
Quy trình kiểm soát hồ sơ	XN.QL.27
Quy trình quản lý rủi ro	XN.QL.24

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật số 36/2018/QH14 của Quốc hội: Luật phòng, chống tham nhũng;
- Quy định 114-QĐ/TW 2023 về phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự to- Hạnh phúc

CAM KẾT TRÁNH XUNG ĐỘT QUYỀN LỢI

Tôi tên là:…….. Sinh ngày:…../……/…….

Hiện đang công tác tại khoa ……, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Tôi đã được đọc và hiểu quy trình của khoa liên quan đến tránh xung đột lợi ích nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ xét nghiệm của khoa. Tôi cam đoan tuân thủ và thực hiện đúng theo các chính sách và quy trình đã ban hành, bao gồm những điều sau:

- Tránh xung đột trong quan hệ giữa các nhân viên: Nếu tôi có quan hệ cá nhân với người khác có thể có tác động tiêu cực đến công việc của tôi/ hoạt động của khoa, Bệnh viện, tôi sẽ báo cáo với Trưởng khoa để có giải pháp xử lý tránh xảy ra xung đột.

- Trong quá trình làm việc tại khoa, tôi có thể biết được những cơ hội kinh doanh hiện có, tôi cam kết không tham gia hay cho bên thứ ba biết thông tin này. Không sử dụng tài sản, dịch vụ của khoa cho quyền lợi các nhân hay người khác khi không được sự cho phép.

- Nếu tôi có người thân làm việc ở cơ quan đang và có ý định hợp tác kinh doanh với khoa, Bệnh viện, nếu công việc của tôi có liên quan đến việc hợp tác kinh doanh này, tôi sẽ báo cáo với Lãnh đạo khoa, Bệnh viện để xử lý tránh xảy ra xung đột. Nếu có quyền lợi tài chính với cơ quan đó, tôi cam kết phải báo cáo tình huống đó với Lãnh đạo khoa, Bệnh viện để xử lý tránh xảy ra xung đột.

- Tôi cam kết khi làm thuê bên ngoài, không có bất cứ hành vi, hoạt động liên quan đến đối tác công việc của khoa, Bệnh viện.

- Tránh quà cáp và những đặc ân từ những người có quan hệ công việc với khoa, Bệnh viện.

Hà Nội, Ngày…. Tháng…. Năm……
Người cam kết
(ký và ghi rõ họ tên)